

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 7Cob/44/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8711202876
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 10. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8711202876.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Jozefa Škraba v právnej veci žalobcu: FANTASY ITALIA s.r.o., Národní třída 3654/44, Hodonín, IČO: 25 524 488, Česká Republika. zast. JUDr. Zdeněk Buček, bytom Jungmannova 1031, Kyjov, Česká republika, proti žalovanému: Ing. Z. U. VALENTÍN, D. XX/XX, S., IČO: 32 878 648, zast. Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Nám. sv. Egídia 93, Poprad, o zaplatenie 1.365,86 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Poprad zo dňa 15.4.2014 č. k. 18Cb/181/2011 - 126, jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Poprad rozsudkom č. k. 18Cb/181/2011 - 126 žalobu zamietol. O trovách konania súd rozhodne do 30 dní od právoplatnosti vo veci samej. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia zmluvnej pokuty 1.365,86 eur so 6 % úrokom z omeškania od 21.12.2001 titulom vystavenej faktúry č. 310005 za neodobratý ale objednaný tovar. Bol vydaný platobný rozkaz, proti ktorému dal odpor žalovaný s tým, že výška zmluvnej pokuty je neprimerane vysoká vo vzťahu k hodnote predmetu kúpy. Na základe vykonaného dokazovania súd zistil, že medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim došlo k ústnej dohode na základe objednávky z júla 2010, podľa ktorej mal byť žalovanému dodaný tovar uvedený v objednávke s prevzatím 14. resp. 15.9.2010. Právny vzťah sa má riadiť českým právnym poriadkom, pričom odobratý tovar mal mať hodnotu 2.731,73 eur. Žalovaný pri podpísaní objednávky mal vedomosť, že ak neprevezme tovar, má uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % z objednaného tovaru. Objednaný tovar žalovaný nevzal, nachádza sa stále v sklade žalobcu, preto žalobca vystavil faktúru na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zástupca žalobcu trval na tom, že objednávka je podpísaná zmluvnými stranami, má charakter kúpnej zmluvy, pričom žalobca vyzval žalovaného na prevzatie tovaru. Žalovaný odmietal prevziať tovar, pričom tovar bol pripravený na expedíciu. Z e-mailovej správy z 15.11.2010 vyplýva, že žalovaný nemá záujem tovar prevziať z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov, ale žalobca je stále spôsobilý dodať objednaný tovar.

Podľa zástupcu žalovaného nárok na zmluvnú pokutu 50 % vzniká len pri neprevzatí objednaného tovaru, ktorý nikdy nedošiel a ani nebol žalovanému zasielaný. Pri stornovaní objednávky nebola dohodnutá zmluvná pokuta a žalobca mal počkať až žalovaný tovar neprevezme. Navyše zmluvná pokuta je neprimerane vysoká. Dojednanie zmluvnej pokuty je nezrozumiteľné, neurčité a nejasné. Zo správania žalobcu je zrejmé, že išlo o odstúpenie od zmluvy, ktoré akceptoval, nakoľko tovar nedodal. Samotní účastníci si v objednávke dohadovali výšku zmluvnej pokuty 0,05 % za omeškania z fakturovanej čiastky, takže zmluvná pokuta bola viazaná na omeškanie s platbou faktúry. Ak zmluva uzavretá podľa Obchodného zákonníka nebola reálne plnená, nevznikol ani nárok na zaplatenie faktúry, pričom zmluvná

pokuta je viazaná výlučne na prípady omeškania s úhradou faktúry. Samotné dojednávanie zmluvnej pokuty by bolo neplatné, neurčité, pretože je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a dobrými mravmi.

Vykonaným dokazovaním súd mal za preukázané, že v júli 2010 došlo k uzavretiu zmluvy medzi účastníkmi na dodávku tovaru v cene 2.731,73 eur. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom, pričom dojednanie zmluvnej pokuty je neurčité, nezrozumiteľné. Dojednaná zmluvná pokuta je vysoká a v rozpore s dobrými mravmi. Pri otázke právomoci slovenského súdu riešiť spor účastníkov sa vychádzalo z čl. 5 Nariadenia Rady č. 44/2001 Z.z., kde osoby s bydliskom na území členského štátu (EÚ) možno žalovať v druhom členskom štáte, ak je miestom zmluvného plnenia, poprípade pri predaji tovaru v mieste členského štátu, kam sa zmluvný tovar mal dodať.

Súd nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty posudzoval podľa § 301 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení platnom v Českej republike, kde neprimeranú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovacej povinnosti do výšky škody, ktorá vznikla od doby súdneho rozhodnutia, porušení zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky č. 40/1964 Zb. právny úkon sa musí urobiť slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne; inak je neplatný. Podľa § 39 Občianskeho zákonníka ČR neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Podľa § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení platnom v ČR zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

Súd prvého stupňa vo veci konštatoval, že nedošlo k riadnemu zabezpečeniu záväzku, a to zmluvnou pokutou, pretože zmluvná pokuta v takejto písomnej forme nie je určená zrozumiteľne a odporuje dobrým mravom. Taktiež je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku. Zmluvná pokuta ani nie je prejavom vôle žalovaného, jej písomné dojednanie považuje súd za absolútne neplatný právny úkon. Preto súd žalobu zamietol.

O trovách konania účastníkov bolo rozhodnuté podľa § 151 ods. 3 O.s.p., že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Proti rozsudku okresného súdu dal odvolanie žalobca. Odvolateľ v prvom rade namietal prieťahy v súdnom konaní a predpojatosť sudkyne JUDr. Z. O., ktorá sa vôbec nezaoberala námietkami zo strany žalobcu, pričom jednostranne hodnotila dôkazy predkladané protistranou. Žalobca poukázal na to, že je nesporná skutočnosť uzavretia obchodno-právneho vzťahu založeného na objednávke z 21.7.2010 medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim. Žalovaný akceptoval záväznú objednávku, ktorá bola ním podpísaná. Táto objednávka má náležitosti riadnej kúpnej zmluvy. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti a neprevzatia riadne a včas ponúkaného tovaru má žalobca právo účtovať kupujúcemu 50 % celkovej čiastky objednávky. Toto dojednanie má charakter zmluvnej pokuty a predstavuje zaistovací inštrument v prípade porušenia povinností žalovaného voči žalobcovi týkajúci sa neprevzatia tovaru. Žalovaný tovar neprevzal, aj keď bol vyzývaný žalobcom, čo preukazuje e-mailová korešpondencia medzi účastníkmi. Výzvy na prevzatie tovaru boli adresované aj cestou advokáta žalobcu.

Čo sa týka neprimeranosti zmluvnej pokuty, táto námietka nemôže obstáť, pretože žalobcovi vznikajú náklady na skladovanie tovaru, ktorý starne, tovar finančne zaťažuje žalobcu. Časť tovaru bola rozpredaná len v minimálnom rozsahu, ale zvyšujú sa náklady na cestovnom, na províziu obchodného zástupcu, na poskytovanie zľavy na tovare. Tovar je špecifický, spadá pod prísne obchodné podmienky spoločnosti Giergio Armani. Tovar môže byť predávaný len do autorizovaných predajní a takýto predaj je neľahký. Samotný výber tovaru bol predmetom dohody žalovaného. Odvolateľ nevidí dôvody na využitie moderačného práva a zníženie zmluvnej pokuty. Navrhuje zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa a návrhu vyhovieť s tým, že uplatňuje si náhradu trov prvostupňového i odvolacieho konania.

Právny zástupca žalovaného navrhol potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa. Medzi účastníkmi došlo len k dohode o platení zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % za každý deň omeškania z fakturovanej čiastky. Zmluvná pokuta sa vzťahuje na úhradu faktúry. Iná zmluvná pokuta účastníkmi nebola dohodnutá. Ustanovenie o účtovaní 50 % z celkovej čiastky nemá charakter zmluvnej pokuty. Nie je to ustanovenie, ktoré by výslovne upravovalo zmluvnú pokutu. Navyše moment možnosti fakturovať je viazaný na

neprevzatie objednaného tovaru. K takejto situácii nedošlo, pretože žalobca tovar nezasielal a žalovaný si ho nemohol prevziať. Neplatné je dojednanie preplatiť 50 % z kúpnej ceny, pretože odporuje zásadám pŕtívneho obchodného styku.

Krajský súd prejednal vec v medziach, ktorých sa odvolateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia a zistil, že rozsudok súdu prvého stupňa je potrebné potvrdiť ako vecne správny. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a k tomu dodáva:

Žalobca v konaní uplatnil právo na zaplataenie zmluvnej pokuty zo záväznej objednávky zo dňa 21.7.2010 vo výške 50 %, čo činí 1.365,86 eur. Zmluvná pokuta bola účtovaná faktúrou č. 310005 s dátumom vystavenia 6.12.2010 a dátumom splatnosti 20.12.2010. Žalobca vychádza z toho, že medzi účastníkmi došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy podpisom záväznej objednávky zo dňa 21.7.2010 na dodávku v objednávke uvedeného tovaru v celkovej cene 2.731,93 eur. V objednávke je uvedený tento text: „Táto objednávka, ktorá je podepsána prodávajícím a kupujícím, má náležitosti řádné kupní smlouvy. Kupující je povinnen zboží převzít, provést kontrolu a případné nedostatky okamžitě nahlásit prodávajícímu . Při nepřevzetí objednaného zboží, může prodávající účtovat kupujícímu 50% celkové částky objednávky. Prodávající a kupující se vzájemně dohodli na výši smluvní pokuty, kterou je oprávněn účtovat prodávající kupujícímu ve výši 0,5 % za každý den prodlení, z fakturované částky. S tímto ujednáním obě strany souhlasí“. Z tohto textu žalobca vyvodzuje svoj nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty 50 % z celkovej čiastky objednávky. Zmluvný vzťah účastníkov je obchodno-záväzkový vzťah, ktorý sa riadi Obchodným zákoníkom v znení platnom a účinnom na území Českej republiky. Ust. § 1 ods. 1 Obchodného zákoníka ČR uvádza, že tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní záväzkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Podľa ods. 2 právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. V Občianskom zákoníku je úprava týkajúca sa jednaní zmluvnej pokuty, pričom v § 544 ods. 1 Občianskeho zákoníka je uvedené, že „...sjedna-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, záväzan pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda“. Podľa ods. 2 „smluvní pokutu lze sjednat jen písemne a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jeho určení“. Občiansky zákoník rieši otázku platenia zmluvnej pokuty, pričom je potrebné pri písomnom dojednaní zmluvnej pokuty výslovne určiť zmluvnú povinnosť, pri porušení ktorej si účastníci dojednávajú platenie zmluvnej pokuty. Ak vychádzame zo záväznej objednávky z 21. 7. 2010, tak text tejto objednávky uvádza, že „při nepřevzetí objednaného zboží, může prodávající účtovat kupujícímu 50% celkové částky objednávky“. Možnosť účtovať kupujúcemu 50 % celkovej čiastky objednávky je účastníkmi charakterizovaná ako zmluvná pokuta. Platenie zmluvnej pokuty je dojednávané až v nasledujúcej vete záväznej objednávky, že „prodávající a kupující se vzájemně dohodli na výši smluvní pokuty, kterou je oprávněn účtovat prodávající kupujícímu ve výši 0,5 % za každý den prodlení, z fakturované částky“. Ak by účastníci mali v úmysle účtovať 50 % celkovej čiastky objednávky ako zmluvnú pokutu, mali by to včleniť do textu záväznej objednávky. Nemožno text záväznej objednávky formulovať ako dojednanie o zmluvnej pokute, ako to sa snaží interpretovať žalobca, pretože platenie zmluvnej pokuty sa dojednáva v nasledujúcej vete, a to len pri omeškaní - prodlení s platením fakturovanej čiastky.

Súdy môžu urobiť právny výklad dohody účastníkov, ale súdom neprislúcha vytvárať podmienky zmluvy, pretože je to vec zmluvných strán. Ak v texte záväznej objednávky nie je uvedené, že účastníci si dojednávajú platenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % celkovej čiastky objednávky, ak žalobca požaduje zaplataenie zmluvnej pokuty zo záväznej objednávky vo výške 50 %, čo činí 1.365,86 eur, tak účastníci sa v záväznej objednávke nedohodli na platení zmluvnej pokuty vo výške 50 % celkovej čiastky objednávky. Keďže neexistuje písomná dohoda o platení zmluvnej pokuty z hodnoty 50 % celkovej čiastky objednávky (tovaru), potom žalobca nemá právo na zaplataenie zmluvnej pokuty uplatnenej v súdnom konaní. Preto krajský súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne, aj keď na základe iného právneho hodnotenia nároku uplatneného v súdnom konaní.

Účastníci si nedojednali takú zmluvnú pokutu, ktorú si žalobca uplatňuje v súdnom konaní, preto pre absenciu písomnej zmluvy o platení zmluvnej pokuty okresný súd rozhodol správne, ak nárok žalobcu zamietol.

Odvolací sa už nezaoberal otázkou primeranosti žalobou uplatneného nároku ako zmluvnej pokuty, či jej primeranosti, možnosti, modifikácie alebo či neodporuje zásade poctivého obchodného styku alebo dobrým mravom, pretože žalobca nepreukázal uplatnený nárok, a to je písomné dojednanie platenia zmluvnej pokuty vo výške 50 % celkovej čiastky objednávky. Zo záväznej objednávky nevyplýva, aby tu bola vôľa účastníkov platiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % celkovej čiastky objednávky, pretože v dohode účastníkov nie je takto definované porušenie zmluvnej povinnosti, na ktorú je viazaná povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. Účastníkmi je dojednané to v prípade neodobrania tovaru účtovať kupujúcemu 50 % z celkovej čiastky objednávky.

Čo sa týka námietky zaujatosti proti konajúcej sudkyňi, námietky sa týkajú rozhodovacej činnosti sudkyne, preto podľa § 14 ods. 3 v spojení s § 15a ods. 5 O.s.p. odvolací súd na takúto námietku nemôže prihliadať.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je odvolanie prípustné.